

문1.

청주에 주소를 둔 甲은 2023.3.5. 대구에 주소를 둔 乙에게 노트북 컴퓨터 50대를 총금 5,000만원에 판매하기로 하고 계약 당일 이를 전부 인도하기로 하되 그 대금은 2개월 후에 지급받기로 하는 매매계약을 작성하였다. 위 계약서에는 “본 매매계약에 관한 분쟁이 발생할 때 그 소송은 서울중앙지방법원에서 하기로 한다”는 조항이 기재되어 있음과 아울러 “광주에 주소를 둔 丙이 乙을 위하여 위 대금채무에 관한 연대보증인이 되기로 한다”는 조항이 기재되어 있다. 그로부터 1개월 후 甲은 乙에 대한 위 대금채권을 대전에 주소를 둔 丁에게 양도하고, 乙에게 채권양도 사실을 통지하였다. 丁은 乙이 위 컴퓨터 50대를 甲으로부터 전부 인도받고도 변제기에 위 대금을 변제하지 아니하였다고 주장하면서 乙과 丙을 공동피고로 삼아 위 대금 5,000만 원의 지급을 구하는 소를 제기하려고 한다.

(1) 통설과 판례에 의할 때 甲과 乙 사이의 관할에 관한 합의는 전속적인 것인가?

또한 甲과 乙 사이의 관할에 관한 합의는 丁에게도 그 효력이 미치는가? (20점)

(2) 통설과 판례에 의할 때 위 소송에 관하여 관할권이 있는 법원은 어디인지에 관하여 각 관할권 발생의 근거를 제시하고 답하라.(30점)

(3) 丁은 乙과 丙을 공동피고로 삼아 소를 제기하였지만 관할권 없는 법원에 소를 제기하였다. 이에 대해 乙은 丁에게 대여금을 변제하였다는 내용의 준비서면을 제출하고서 변론기일에 출석하지 않았고, 丙은 변론기일에 출석하여 이 사건 소가 관할위반이라고 주장하면서 설사 관할위반이 아니라 하더라도 자신은 甲에 대하여 연대보증채무를 부담한 사실이 없다고 주장하였다. 이 경우 乙과 丙에 대하여 각 변론관할이 인정되는 것인가?(20점)

이와 판례

문2.

甲은 X종중의 대표자가 아님에도 대표자임을 사칭하여 2023.2.6. X종중 명의로 乙에 대한 대여금청구소송을 제기하여 이를 진행하였다. X종중의 乙에 대한 대여금채권의 변제기는 2013.2.9.이다. X종중은 2023.4.8. 적법한 종중대표자로서 丙을 선출하였고, 丙은 위 소송에 X종중의 대표자로서 변론기일에 출석하여 甲이 행한 소송행위를 모두 추인하였다. 이 경우 X종중의 乙에 대한 대여금채권은 시효로 소멸하는지의 여부에 대하여 근거를 제시하고 답하라. (20점)